بهائمه) التى اكراها وله مال أنفق عليها منه حاكم وان لم يكن له مال (وانفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع) على مالكها ولو لم يستأذن حاكما قال فى الاقناع ولا يعتبر الاشهاد على نية الرجوع صححه فى القواعد واذا رجع واختلفا فيما أنفق وكان الحاكم قدر النفقة بالمعروف قبل قول المكترى فى ذلك دون ما زاد وان لم يقدر له قبل قوله فى قدر النفقة بالمعروف انتهى (لان النفقة على المؤجر كالمعير) فاذا انفضت الاجارة باع البهائم حاكم ووفى المكترى ما أنفقه عليها لان فى ذلك تخليصا لذمة الغائب وايفاء لصاحب النفقة

* (فصل والاجير قسمان خاص وهو من قدر نفعه بالزمن) بان استؤجر لخدمة أو عمل فى بناء أو خياطة يوما أو اسبوعا ونحوه (ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل) كخياطة ثوب وبناء حائط وحمل شئ الى مكان معين ويقبل الاعمال للجماعة فى وقت واحد (فالخاص لا يضمن ما تلف بيده الا ان فرط) بان يقصر فى حفظه فيضمنه كغير الاجير أو يتعمد الاتلاف (و) الاجير (المشترك يضمن ما تلف بفعله) أى بجناية يده فالحائك اذا أفسد حياكته ضامن لما أفسد نص على هذه المسئلة (من تخريق و) كذا الخياط ضامن لما أفسد فى الثوب من (غلط فى تفصيل) ونحوه والطباخ يضمن ما أتلفه او أفسده من طبيخه والخباز لما أتلفه او أفسده من خبزه والملاح يضمن ما تلف من يده أو حذفه أو ما يعالج به السفينة والجمال ضامن لما تلف بقوده وسوقه (وبزلقه) أو عثرته (و بسقوطه عن دابته) ويضمن أيضا ما حصل من نقص بخطئه فى فعله كما لو أمره أن يصبغ ثوبه أحمر فصبغه اسود وكما لو أمر الخياط بتفصيله قميص رجل ففصله قميص امرأة (و) يضمن أيضا ما تلف (بانقطاع حبله) الذى يشد به حمله و (لا) ضمان عليه فى (ما تلف بحرزه) أى منه بنحو سرقة (أو) تلف ب (غير فعله ان لم يفرط) ولا أجرة له فيما عمله وتلف قبل تسليمه لربه سواء عمله فى بيت المستأجر أو فى بيته * (فائدة) * اذا استأجر انسان قصابا ليذبح له شاة مثلا فذبحها ولم يسم عمدا ضمنها فان تركها سهوا حلت ولا ضمان (ولا يضمن حجام وختان و بيطار) وطبيب ونحوهم (خاصا كان أو مشتركا) ذكر فى المتن لعدم الضمان شرطين أشار للاول بقوله (ان كان حاذقا) فى الصنعة (ولم تجن يده) فاذا جنت يده ولو خطأ مثل أن يجاوز قطع الختان الى الحشفة او الى بعضها او قطع فى غير محل القطع واشباه ذلك ضمن وأشار للشرط الثانى بقوله (واذن فيه مكلف او وليه) اى ولى غير المكلف فان ختن صغيرا بغير اذن وليه ضمن سرايته او قطع سلعة من مكلف بغير اذنه ضمن السراية ولا ضمان على راع فيما تلف من الماشية اذا (لم يتعمدا و يفرط) فى حفظها فان فرط (بنوم او غيبتها عنه) او اسرف فى ضربها أو ضربها فى غير موضع الضرب او من غير حاجة اليه أو سلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف وما أشبه ذلك ضمن الراعى التالف قاله فى المبدع بغير خلاف واذا اختلفا فى التعدى وعدمه فقول الراعى بيمينه وان اختلفا فى كونه تعديا رجع الى أهل الخبرة (ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها) بل يجزء منها مدة معلومة

* (فصل) * تجب أجرة فى اجارة عين ولو مدة لا تلى العقد او اجارة ذمة بعقد سواء اشترط فيه الحلول او اطلق العقد كما يجب للبائع الثمن بعقد البيع (وتستقر الاجرة) كلها (بفراغ العمل) ان كانت العين بيد مستأجر كطباخ استؤجر لطبخ شئ فى بيت المستأجر فطبخه وفرغ منه والا فبدفع غير ما بيد مستأجر معمولا كما لو اتفقا على ان الطباخ يطبخ ما استؤجر على طبخه فى داره